

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Applicables aux commandes passées à compter du 01/01/2026

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s'appliquent à toutes les ventes de produits conclues par Comptoir SAS, 14 rue des Tanneurs, 45000 Orléans (« Comptoir »), avec ses clients professionnels (« le Client »). Elles constituent le socle de la négociation commerciale conformément à l'article L. 441-1 du Code de commerce.

Toute commande implique l'acceptation sans réserve des présentes CGV, sauf conditions particulières convenues par écrit entre Comptoir et le Client, notamment dans un contrat cadre, qui prévalent alors sur les présentes.

ARTICLE 2 - COMMANDES

Les commandes sont passées sur le portail professionnel de Comptoir, par l'API ou par courrier électronique. Elles ne deviennent fermes qu'après émission d'un accusé de réception par Comptoir. L'ouverture d'un compte client est subordonnée à la communication d'un extrait Kbis de moins de trois mois.

ARTICLE 3 - PRIX

Les produits sont facturés au prix du catalogue en vigueur au jour de la commande. Les prix sont exprimés en euros et hors taxes ; les taxes sont facturées en sus selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4 - REMISES

Les remises éventuellement consenties sont définies par la politique commerciale de Comptoir ou par les conditions particulières convenues avec le Client. Elles figurent sur la facture.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Sauf conditions particulières écrites, les factures sont payables **à trente (30) jours date de facture**, par virement bancaire ou par prélèvement SEPA. Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé.

5.2. Conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce, tout retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à l'application de **pénalités de retard égales à trois (3) fois le taux d'intérêt légal**, calculées sur le montant toutes taxes comprises restant dû, ainsi qu'au versement d'une **indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros**.

5.3. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire, Comptoir peut demander une indemnisation complémentaire sur justification.

5.4. En cas de retard de paiement, Comptoir se réserve le droit de suspendre les livraisons en cours et d'exiger le paiement comptant des commandes ultérieures.

5.5. Les réclamations relatives à une facture doivent être formulées par écrit dans un délai de quinze (15) jours suivant sa réception. Elles ne suspendent pas l'exigibilité des sommes non contestées.

ARTICLE 6 - LIVRAISON ET FRAIS DE PORT

6.1. Les produits sont livrés à l'adresse indiquée par le Client lors de la commande. Les délais de livraison communiqués dans l'accusé de réception sont donnés à titre indicatif ; leur dépassement ne peut donner lieu ni à annulation de la commande ni à indemnité.

6.2. **La livraison est franco de port dès 500 euros HT de commande.** En deçà de ce montant, une participation forfaitaire aux frais de transport de 25 euros HT est facturée.

6.3. Les livraisons partielles sont autorisées ; chacune fait l'objet d'un bon de livraison et d'une facture distincts.

ARTICLE 7 - TRANSFERT DES RISQUES

Les risques de perte et de détérioration des produits sont transférés au Client à la remise des produits au transporteur. Il appartient au Client, en cas d'avarie, d'exercer ses recours contre le transporteur.

ARTICLE 8 - RÉCEPTION

Le Client vérifie les produits à la livraison. Toute avarie ou manquant doit être mentionné sous forme de réserves précises sur le bon de livraison et confirmé à Comptoir par écrit sous trois (3) jours ouvrés.

ARTICLE 9 - RETOURS

Aucun retour de produit ne peut être effectué sans l'accord préalable de Comptoir. Les conditions et modalités de retour sont définies par la **procédure de retour de marchandise** de Comptoir, communiquée sur simple demande et disponible sur le portail professionnel. Tout retour non conforme à cette procédure sera refusé.

ARTICLE 10 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Comptoir conserve la propriété des produits vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des produits. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert des risques prévu à l'article 7.

Le Client s'interdit de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des produits impayés. En cas de revente, il s'engage à informer Comptoir sans délai.

ARTICLE 11 - GARANTIE

Les produits bénéficient de la garantie légale des vices cachés. Le petit équipement bénéficie en outre de la garantie du fabricant dont les conditions sont jointes au produit. La garantie est exclue en cas d'usage anormal ou d'entretien non conforme.

ARTICLE 12 - DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles des interlocuteurs du Client sont traitées par Comptoir pour la gestion des commandes, de la facturation et de la relation commerciale. Elles sont conservées pendant la durée de la relation commerciale augmentée des durées de prescription légales. Les personnes concernées disposent des droits prévus par le règlement général sur la protection des données, qu'elles exercent auprès de contact@comptoir.example.

ARTICLE 13 - DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

Les présentes CGV sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation ou à leur exécution relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce d'Orléans, y compris en cas de pluralité de défendeurs.